

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 419/2538

พนักงานอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด

โจทก์

โจทก์ร่วม

โจทก์

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด

โจทก์

นายอภิวุฒิหรือจรัส ไวทยะสิน

จำเลย

นายอภิวุฒิหรือจรัส ไวทยะสิน จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 15, มาตรา 228

ป.วิ.พ. มาตรา 88

ความว่า จำเลยฎีกา ต่อมาจำเลยได้ตรวจสอบสำนวนและ พยานหลักฐานทราบ ว่าพนักงานสอบสวนได้ส่งลายมือและลายเซ็น ที่ปรากฏในเอกสารหมาย จ.5, จ.6, จ.11, และ จ.41 ไปตรวจพิสูจน์ ที่กองพิสูจน์หลักฐาน กรมตำรวจ อันเป็นพยานหลักฐานที่มี ความสำคัญมาก ที่จะบ่งชี้ได้ว่าจำเลยเป็นผู้ทำเอกสารและ กระทำความผิดจริงหรือไม่แต่โจทก์ซึ่งมีหน้าที่ต้องนำส่งศาล กลับปกปิดไว้ ฉะนั้นเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมจำเลยจึง ขอประทานเสนอบัญชีระบุพยานเพิ่มเติมของจำเลยในชั้นฎีกา โปรดมีคำสั่งรับบัญชีระบุพยานเพิ่มเติมนี้และมีคำสั่งให้ ศาลชั้นต้นมีหมายเรียกเอกสารผลการตรวจพิสูจน์เอกสารหมาย จ.5, จ.6, จ.11 และ จ.41 ซึ่งกองพิสูจน์หลักฐาน กรมตำรวจ ทำการตรวจพิสูจน์แล้ว ตามรหัส เอกสารเลขที่ 339-34 มาเป็นพยานตามวันเวลาในหมายเรียกพยานเอกสารที่จำเลยได้เสนอมา พร้อมบัญชีระบุพยานด้วยแล้ว และโปรดชะลอการพิจารณาคดีนี้ ไว้ก่อนจนกว่าจะได้เอกสารมา

ประกอบพิจารณา โปรดอนุญาต หมายเหตุ โจทก์และโจทก์ร่วมยังไม่ได้รับสำเนา คำร้อง ระหว่างการพิจารณาของศาลชั้นต้น ธนาคารกรุงเทพ จำกัดผู้เสียหาย ยื่น คำร้องขอเข้าร่วมเป็นโจทก์ ศาลชั้นต้นอนุญาต ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความ ผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 188,265 ประกอบด้วย 268 วรรค สอง,335(11) วรรคสอง และ 335(1)(11) วรรคสาม เป็นความผิดหลายกรรม ต่าง กัน ให้ลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไป ฐานลักบัตรเอทีเอ็ม กับฐานเอาไปเสีย ซึ่งเอกสารของผู้อื่นในประการที่น่าจะเกิด ความเสียหายแก่ผู้อื่น เป็นกรรมเดียวผิด ต่อกฎหมายหลายบท ให้ลงโทษตามมาตรา 335(11) ซึ่งเป็นกฎหมายหลายบทที่มี โทษ หนักที่สุด จำคุก 2 ปี ฐานใช้เอกสารสิทธิปลอม จำคุก 2 ปี และมีความผิดฐาน ลักเงินอีก 185 กระทง จำคุกกระทงลง 2 ปี เป็นจำคุก370 ปี รวมทุกกระทงแล้ว จำ คุกทั้งสิ้น 374 แต่ความผิดที่ จำเลยกระทำกระทงที่หนักที่สุดมีอัตราโทษจำคุกอย่าง สูงเกินสามปี แต่ไม่เกินสิบปี เมื่อรวมโทษทุกกระทงแล้วคงให้จำคุก ไว้มีกำหนด 20 ปี ฯลฯ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน จำเลยฎีกา (อันดับ 231) คดีอยู่ระหว่างการพิจารณา ของศาลฎีกา จำเลยยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 255,256)

คำสั่ง พิเคราะห์แล้ว ให้รับบัญชีระบупยานเพิ่มเติม และให้ ศาลชั้นต้นเรียก เอกสารผลการตรวจพิสูจน์ลายมือที่ปรากฏในเอกสาร หมายเลข จ.5, จ.6, จ.11 และ จ.41 มาเป็นพยานตามขอ สำเนาคำร้อง ให้โจทก์ด้วย

คำสั่ง พิเคราะห์แล้ว ให้รับบัญชีระบупยานเพิ่มเติม และให้ ศาลชั้นต้นเรียก เอกสารผลการตรวจพิสูจน์ลายมือที่ปรากฏในเอกสาร หมายเลข จ.5, จ.6, จ.11 และ จ.41 มาเป็นพยานตามขอ สำเนาคำร้อง ให้โจทก์ด้วย

(มหินทร์ สุรดิษฐ์-อากาศ บำรุงชีพ-ดำรงพงศ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ